Постановление №ТТ/860/26 Постановление о назначении административного наказания по де... от 30 января 2026 г.

Вид документа

Постановление (/?type=1&category=46096)

Дата регистрации

30.01.2026 (/?type=1&start_date=30.01.2026&finish_date=30.01.2026)

Управление

Хабаровское УФАС России (/?type=1&divisions=afc00a5e-1cfa-40ac-b976-5ce509af8994)

Сфера деятельности

Не указана

Дело

Дело №027/04/14.3-14/2026 Постановление о назначении административного наказания по де... (/cases/64e52038-7efc-46dc-a50b-825ea1950f51/)

Процедура

КоАП (/?type=0&procedure=43003)

Приложения

Отсутствуют

Текст документа

Сохранить как PDF (/generate_pdf/e0263a62-f59c-4f18-8315-f08563c525bf/)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 4

о назначении административного наказания

по делу № 027/04/14.3-14/2026 об административном правонарушении

30 января 2026 года г. Хабаровск

Руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю <..> , рассмотрев протокол об административном правонарушении от 23 января 2026 года и материалы дела № 027/04/14.3-14/2026 об административном правонарушении, в отношении <…> в связи с нарушением части 10.7 статьи 5, части 16 статьи 18.1 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе» (далее – ФЗ «О рекламе»), что образовало состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

в отсутствие <…> , надлежащим образом извещенной о дате, месте и времени рассмотрения дела об административном правонарушении,

УСТАНОВИЛА:

В Управление Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю поступило заявление (вх. № 18920/25 от 08.12.2025), перенаправленное из ФАС России, о распространении в социальной сети Instagram в аккаунте: @katyashaevich_nutritionist ненадлежащей рекламы проектов для подростков: @young_and_active.

Так, 22 октября 2025 года в социальной сети Instagram на странице @katyashaevich_nutritionist размещена реклама следующего содержания:

*«Друзья, моя искренняя рекомендация для всех родителей, у которых дети подростки! Проекты @young_and_active – это не просто про «убить время» - это вовлеченность и заинтересованность в каждом жесте. ОСЕНЬ – ЗИМА с Y&A выезды → Эва участвовала уже в двух летних выездах и я точно могу гарантировать вам, что ваш подросток будет доволен и счастлив @young_and_active Осенние выезды 26 – 31 октября 2025 Две группы участников: Янгстеры 11 – 13 лет, Янги 14 – 17 лет. *Для каждого выезда своя программа, в которой участники почти не пересекаются. Место проведения: «АКТЕР РУЗА» Отель @young_and_active».*

Согласно пункту 1 статьи 3 ФЗ «О рекламе» реклама - информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.

Из содержания вышеуказанной информации следует, что таковая по своему содержанию и целевой направленности является рекламой, так как адресована неопределенному кругу лиц и направлена на привлечение внимания к объекту рекламирования (*Проекты для подростков: @young_and_active – выезды на каникулы, путешествия, курсы, мастер – классы, вечеринки, наставничество, подкаст*), формирование и поддержание интереса к данным проектам.

В соответствии с требованиями части 16 статьи 18.1 ФЗ «О рекламе» реклама, распространяемая в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», за исключением рекламы, размещенной в телепрограммах и телепередачах, радиопрограммах и радиопередачах, распространяемых в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», должна содержать пометку «реклама», а также указание на рекламодателя такой рекламы и (или) сайт, страницу сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию о рекламодателе такой рекламы.

В нарушение требований части 16 статьи 18.1 ФЗ «О рекламе» вышеуказанная реклама не содержит пометку «реклама», а также указание на рекламодателя такой рекламы и (или) сайт, страницу сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию о рекламодателе такой рекламы.

Кроме того, с 01 сентября 2025 года вступила в силу часть 10.7. статьи 5 ФЗ «О рекламе», в соответствии с которой не допускается распространение рекламы на информационных ресурсах иностранной или международной организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2012 года № 272-ФЗ «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых

судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 года № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» или Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», а также на других информационных ресурсах, доступ к которым ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите информации.

Сайт социальной сети «Instagram», принадлежащий компании «Meta Platforms», признанной экстремистской организацией и запрещенной в Российской Федерации, заблокирован в России, поэтому реклама на запрещенном ресурсе не допускается.

В соответствии с частью 7 статьи 38 Федерального закона «О рекламе» ответственность за нарушение требований части 10.7 статьи 5, части 16 статьи 18.1 Закона несет рекламораспространитель – лицо, осуществляющее распространение рекламы любым способом, в любой форме и с использованием любых средств.

Установлено, что рекламораспространителем является <…> .

На основании части 1 статьи 14.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) нарушение рекламодателем, рекламораспространителем законодательства о рекламе (ненадлежащая реклама) влечет наложение административного штрафа.

Административное правонарушение, совершенное <…> , не может быть признано малозначительным в силу статьи 2.9. КоАП РФ.

Для привлечения к административной ответственности по статье 14.3. КоАП РФ достаточно наличия факта распространения ненадлежащей рекламы. При этом частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ предусмотрено наложение различных размеров штрафа на юридических лиц (от ста до пятисот тысяч рублей) в зависимости от обстоятельств, смягчающих или отягчающих административную ответственность.

Согласно пункту 18 Постановления Пленума ВАС РФ от 02.06.2004 № 10 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях» (на которое ссылается заявитель), малозначительность правонарушения имеет место при отсутствии существенной угрозы охраняемым общественным отношениям. Такие обстоятельства, как, например, личность и имущественное положение привлекаемого к ответственности лица, добровольное устранение последствий правонарушения, возмещение причиненного ущерба, не являются обстоятельствами, свидетельствующими о малозначительности правонарушения. Данные обстоятельства в силу частей 2 и 3 статьи 4.1. КоАП РФ учитываются при назначении административного наказания.

В соответствии с пунктом 18.1 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации «О внесении дополнений в некоторые Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, касающиеся рассмотрения арбитражными судами дел об административных Правонарушениях» квалификация правонарушения как малозначительного может иметь место только в исключительных случаях и производится с учетом положений пункта 18 настоящего Постановления применительно к обстоятельствам конкретного совершенного лицом деяния.

Основанием для освобождения от ответственности могут служить обстоятельства, вызванные объективно непреодолимыми либо непредвиденными препятствиями, находящимися вне контроля хозяйствующего субъекта, при соблюдении той степени добросовестности, которая требовалась от него в целях выполнения законодательно установленной обязанности.

Нормы о малозначительности правонарушения применяются в исключительных случаях и независимо от состава административного правонарушения. Применение названных норм является правом суда и осуществляется с учетом конкретных обстоятельств дела.

В рассматриваемом случае существенная угроза охраняемым общественным отношениям заключается в пренебрежительном отношении <…> к исполнению своих публично-правовых обязанностей, к формальным требованиям публичного права в сфере рекламного законодательства.

На момент привлечения к административной ответственности <…> не представлено доказательств, подтверждающих наличие исключительных обстоятельств, свидетельствующих о малозначительности совершенного правонарушения.

В материалах дела отсутствуют доказательства, свидетельствующие о том, что <…> были приняты все зависящие от нее меры, направленные на недопущение совершения административного правонарушения, ответственность за совершение которого предусмотрена частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ, а также доказательств объективной невозможности соблюдения рекламного законодательства в силу чрезвычайных событий и обстоятельств, которые она не могла предвидеть и предотвратить при соблюдении той степени заботливости и осмотрительности, которая от нее требовалась.

Таким образом, основания для применения малозначительности совершенного административного правонарушения отсутствуют.

Обстоятельств, смягчающих административную ответственность, предусмотренных статьей 4.2 КоАП РФ, не установлено.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, предусмотренных статьей 4.3 КоАП РФ, не установлено.

Согласно части 1 статьи 4.1.1 КоАП РФ за впервые совершенное административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено соответствующей статьей раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях, административное наказание в виде административного штрафа подлежит замене на предупреждение при наличии обстоятельств, предусмотренных частью 2 статьи 3.4 настоящего Кодекса, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

В соответствии с частью 3.5 статьи 4.1, статьи 4.1.1 КоАП РФ административное наказание в виде предупреждения назначается за впервые совершенные административные правонарушения при отсутствии причинения вреда или угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при отсутствии имущественного ущерба.

Административное правонарушение, совершенное <…> не входит в перечень административных правонарушений, указанных в части 2 статьи 4.1.1 КоАП РФ.<…> по статье 14.3 КоАП РФ к ответственности не привлекалась.

Кроме того, в совершенном <…> правонарушении отсутствует причинение вреда или угроза причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угроза чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также отсутствует имущественный ущерб.

Учитывая наличие совокупности изложенных выше обстоятельств, руководствуясь частями 1, 2 статьи 3.5, частью 1 статьи 4.1.1, статьями 23.48, 29.9, а также частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ,

ПОСТАНОВИЛА:

Признать <…> виновной в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 14.3 КоАП РФ, и назначить ей наказание в виде предупреждения.

В соответствии с пунктом 3 части 1 и частью 3 статьи 30.1 КоАП РФ, а также частью 1 статьи 30.3 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано в арбитражный суд в течение 10 дней со дня вручения или получения копии постановления.

Согласно статье 31.1 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу после истечения срока, установленного для обжалования постановления по делу об административном правонарушении, если указанное постановление не было обжаловано или опротестовано.

Руководитель управления <…>

Связанные организации

Связанные организации не указаны